

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 经济法 试题（A）卷（闭卷）

2021-2022 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在题干后的括号内，每小题 1 分，共 10 分)

1. 经济法律关系的客体大量是()。
A. 知识财富 B. 物
C. 行为 D. 有价证券
2. 破产案件的管辖机关是()。
A. 债务人所在地的人民法院 B. 债权人所在地的人民法院
C. 债务人所在地的仲裁机构 D. 债权人所在地的仲裁机构
3. 审计机关自收到审计报告之日起，应当将审计意见书和审计决定在多少日内送达被审计单位()。
A. 15 日 B. 25 日
C. 30 日 D. 45 日
4. 人民法院的判决是一种()。
A. 诉讼手段 B. 仲裁手段
C. 调解手段 D. 行政手段
5. 企业向产品质量监督管理部门申请产品质量认证所遵循的原则是()。
A. 自愿 B. 法定
C. 授权 D. 强制
6. 商业贿赂行为的主体是()。
A. 中间人 B. 经营者
C. 代理人 D. 经纪人
7. 对超过排放标准的企业、事业单位征收排污费后，仍未达到排放标准的排污单位，从开征的第三年起，每年提高征收标准的()。
A. 5% B. 10%
C. 15% D. 20%
8. 我国的审判制度实行()。
A. 一审终审制 B. 一裁终审制
C. 二审终审制 D. 二裁二审终审制
9. 在我国的银行体系中处于核心地位的银行是()。
A. 中国工商银行 B. 中国银行
C. 中国人民银行 D. 政策性银行
10. 下列社会组织中，能够作为保证人的是()。
A. 某高等学校 B. 某市中级法院

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

C. 某市财政局 D. 某市制药厂

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出正确的答案，并将正确答案的号码分别填在题干后的括号内，多选、少选、错选均无分。每小题 2 分，共 20 分)

1. 我国《担保法》规定的担保方式包括()。
A. 定金 B. 保证
C. 抵押 D. 质押
E. 留置
2. 宏观调控的基本要素包括()。
A. 调控主体 B. 调控内容
C. 调控目标 D. 调控政策
E. 调控手段
3. 我国能够制定颁布法律的国家机关是()。
A. 全国人民代表大会 B. 全国人大常委会
C. 国务院 D. 国务院法制局
E. 省级人大常委会
4. 可以申办私营企业的主体有()。
A. 辞职人员 B. 城镇待业人员
C. 离退休人员 D. 国家机关工作人员
E. 农村村民
5. 依据《证券法》的规定，上市公司收购的方式有()。
A. 要约收购 B. 指定收购
C. 代理收购 D. 协议收购
E. 职工福利
6. 依据合同法的规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销()。
A. 因重大误解订立的
B. 订立合同时显失公平的
C. 一方乘人之危订立的
D. 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益的
E. 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害对方当事人利益的
7. 专利权人是指()。
A. 享有专利权的单位 B. 享有专利权的发明人
C. 享有专利权的设计人 D. 专利权的所有人
E. 专利权的持有人
8. 作为土地使用权受让方的权利有()。
A. 使用权 B. 出租权
C. 协作权 D. 转让使用权
E. 返还请求权
9. 按照企业的财产责任形式，企业形态分为()。
A. 公司企业 B. 合伙企业
C. 独资企业 D. 私营企业
E. 合资企业
10. 根据我国商标法规定，下列商标不能获准注册()。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严肃处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

- A. 冰岛牌电冰箱 B. 桂花牌桂花酒
- C. 长寿牌香烟 D. 永久牌灯泡
- E. 芳怡牌化妆品

三、填空题(每空 1 分，共 20 分)

1. 证券的代销、包销期最长不得超过____日。
2. 合同法规定，合同的权利义务终止，不影响合同中____和____条款的效力。
3. 有限责任公司的____由全体股东组成。它是公司的____机构。
4. 一般地域管辖通常是由____人民法院管辖。
5. 环境保护的范围包括保护____环境和____环境两方面。
6. 在个人所得税中，对____所得一次收入畸高的，可以实行加成征收。
7. 对外商投资的项目，不能以____充抵外商注册资本，或用中方名义为外方投资贷款提供____。
8. 生产、销售明知假农药、假兽药、假化肥、假种子，使生产遭受____的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；使生产遭受____的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。
9. 国有土地使用权的出让方是市、县人民政府的____，另一方是土地使用权的____。
10. 专利局作出的给予强制许可的决定应予以____和____。
11. 有限责任公司只能在____范围募股集资。
12. 债权人会议通过和解草案决议要由出席会议的有表决权的债权人____通过，但其代表的债权额须占无财产担保债权总额的____以上。

四、名词解释(每题 3 分，共 15 分)

1. 法人
2. 股份有限公司
3. 承诺
4. 抗税
5. 起诉

五、简答题(每小题 5 分，共 15 分)

1. 应当先履行债务的当事人，什么情形下可中止履行合同？
2. 简述房地产抵押的内容。
3. 简述破产财产和破产债权的区别。

六、论述题(10 分)

试论我国经济法主体体系的构成。

七、案例分析题(10 分)

大连某味精厂生产的味精，质量佳，信誉高。1998 年 10 月 20 日，该厂将多年使用的“阳光”牌商标向国家商标局提出了注册申请。大连某调味食品厂于 1998 年初开始生产味精，也于 1998 年 10 月 20 日向国家商标局提出“阳光”牌味精商标的注册申请。同时，大连某造纸厂也一直在使用“阳光”牌生产销售新闻纸。据此，请回答：

1. “阳光”牌商标专用权应授予大连某味精厂还是大连某调味食品厂？为什么？
2. 上述两厂中一方取得了商标专用权后，大连某造纸厂能否继续使用“阳光”牌商标生产销售新闻纸？为什么？